

0000095-84.2014.8.26.0278

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu

JOSELÂNIO ROCHA DA SILVA

Nesta data, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos.

Melhor compulsando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

0000095-84.2014.8.26.0278 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000095-84.2014.8.26.0278 - CONTROLE: 2014/000005

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu

JOSELÂNIO ROCHA DA SILVA

Nesta data, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito desta 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba, Doutor Sérgio Cedano. Eu, TATIANE BUENO DE LIMA ROMA, Assistente Judiciário, digitei.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Cedano

Vistos.

Melhor compulsando os autos, nos termos que dispõe o artigo 51 do Código Penal, observo que o valor da pena de multa aplicada ao sentenciado é inferior ao limite mínimo estabelecido pelo Poder Executivo para execução do débito na esfera extra-penal.

Cumpre salientar que, por ser a multa na esfera penal considerada "dívida de valor"

(CP, artigo 51), não há dúvida que o referido dispositivo legal também deve ser estendido às cobranças das penas de multa, mormente daquelas de diminuto valor.

Com efeito, o valor da multa aplicada cumulativamente à pena corpórea é considerado como "irrisório" para o simples ajuizamento de execução na esfera federal (artigo 20 da Lei 10.522/02, com redação dada pela Lei nº 11.033/04).

No Estado de São Paulo vige a Lei Estadual nº 14.272/10 que autoriza o Poder Executivo a não ajuizar qualquer ação fiscal com valor inferior a 600 UFESPs, valor aproximado superior a R\$15.000,00. Mencionada noram, foi ainda, regulamentada pela Resolução nº 21 da PGE-SP, de 23/08/2017 (DOE nº 161 - DOE - 25/08/2017 - seção 1 - pg. 68) que ampliou esse valor mínimo para 1.200 UFESPs, valor equivalente a R\$30.840,00.

Ora, se tal valor é insignificante para que o Estado efetue sua cobrança na esfera administrativo-fiscal, consequência lógica é a reverberação deste efeito na esfera penal, uma vez que, como bem assinalado por GUILHERME DE SOUZA NUCCI, "o direito penal é considerado a "ultima ratio", isto é, a última cartada do sistema legislativo, quando se entende que outra solução não pode haver senão a criação de lei penal incriminadora, impondo sanção penal ao infrator"

Diante do exposto, interpretando sistematicamente a legislação que rege o tema, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da(o) ré(u) JOSELÂNIO ROCHA DA SILVA, tão somente em relação à pena de multa aplicada, com fundamento no artigo 66, II, da Lei 7.210/84, c.c. os artigos 41 do Código Penal e 1º da Lei Estadual nº 14.272/10.

Após o trânsito em julgado e ultimadas as demais diligências já determinadas, efetuem-se as comunicações e anotações de praxe e archive-se.

Informe nos autos da execução.

P.R.I.C.

Itaquaquecetuba, 05 de dezembro de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Sérgio Cedano
Juiz de Direito